



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

נציגות סמטת הלוטם 1 נתניה
ע"י שלמה אורן ואלון אייזנמן
באמצעות ב"כ עו"ד עמית תם
מר' ז'בוטינסקי 155, בית נח מנחמי, ר"ג 52575
טל: 03-5751632, פקס: 03-5751630

התובעת

- נ ג ד -

מורן לסט מיכאל ת.ז. 028864684
אושריאל מיכאל ת.ז. 022375711
שניהם מסמטת הלוטם 1/23, נתניה

הנתבעים

פסק דין

1. זוהי תביעה כספית שהוגשה ע"י התובעת, נציגות הבית ברחוב סמטת הלוטם 1 בנתניה (להלן: "התובעת" או "הנציגות") המזוהה כחלקה 46 בגוש 7992 (להלן: "הבית"), כנגד הנתבעים, בעלי דירה בבית, במסגרת סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1958 (להלן: "חוק המקרקעין").
2. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ולכן חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט (להלן: "חוק המקרקעין") – שעניינו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". סעיף 58 הנ"ל נמנה על הסעיפים שהוחלו באמצעות סעיף 77 ב לחוק המקרקעין, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים, והוא הבסיס לתובענה שבפני.
3. לטענת התובעת לא שילמו הנתבעים את חלקם בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף לתקופה שמחודש 03/2010 ועד לחודש 06/11, המסתכם על סך של 5,753 ₪.
4. בכתב ההגנה טענו הנתבעים טענות רבות כנגד התנהלות הנציגות - אלה יפורטו להלן בתמצית: נציגי התובעת, ה"ה שלמה אורן ואלון אייזנמן, אשר מכהנים בתפקידם כנציגי וועד הבית מונו לתפקיד לפני כ - 8 שנים, ומאז מונעים את בחירתם של אחרים לתפקיד ואף מתעלמים מן הפניות שנעשו אליהם לערוך בחירות לבחירת חברי נציגות חדשים, נציגי התובעת מונעים מזה זמן מה מהגשת דוחות כספיים הנוגעים לניהולו של הבית, נציגי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 86/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

התובעת מסרבים לטפל בליקויים שנתגלו ברכוש המשותף של הבית כדוגמת החלפת צינור הביוב המשותף הגורם סבל רב ונזקים לדירות רבות בבית לרבות דירתם של הנתבעים, נציגי התובעת נמנעים מלפעול כנגד החברה הקבלנית שבנתה את הבית ולדרוש הימנה למלא אחר התחייבויותיה, נוכח הזמן הרב שחלף מאז מינויים של נציגי התובעת יש להורות על זימונה של אסיפת בעלי דירות בבית לבחירת ועד חדש שיהיה מוסמך לגבות דמי וועד מבעלי הדירות בבית. נוכח טענות אלה, אין לטענת הנתבעים לחייבם בגין החוב הנתבע.

5. ביום 26.9.11 התקיים דיון בפני בנוכחות הצדדים. ב"כ התובעת ציין, כי מאז הגשת התביעה חלפו שלושה חודשים, אשר הגדילו את חובם של הנתבעים ב – 1,083 ₪, ומשכך ביקשו לתקן את כתב התביעה ולהעמיד את סכום התביעה בגין אי תשלום מיסי וועד הבית עבור התקופה שמחודש 03/2010 ועד לחודש 09/2011 על סך של 6,836 ₪. הנתבעים באמצעות הנתבעת 1 לא הכחישו את חובם (ראה פרוטוקול מיום 26.9.11, עמ' 2, שורה 23) משכך ובתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 75(א) לחוק המקרקעין, הוריתי על תיקון כתב התביעה כמבוקש.

6. הנתבעים לא הכחישו, כאמור, את חובם לתובעת, אך התנו, בדיון האמור, את תשלום החוב במספר תשלומים. כן חזרה הנתבעת 1 על טענות הנתבעים בכתב ההגנה. משלא עלה בין הצדדים להגיע להבנות, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק דין על סמך החומר הקיים בתיק.

דיון והכרעה

7. ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע, כי כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף בהתאם ליחס שטח דירתו אל כלל שטחי הדירות.

8. מטעם התובעת הוגשו שני פרוטוקולים של אסיפת בעלי הדירות בבית. האחד, מיום 15.6.09 (ת' 1) והשני מיום 1.9.11 (ת' 2) שעניינם, בין היתר, בחירת נציגי התובעת. מהפרוטוקול מיום 15.6.09 עולה כי הועלתה באסיפה טענה באשר לזמן הרב בו מכהנים ה"ה אלון אייזנמן, גבי וויסטפילד ושלומי אורן כחברי הנציגות, ואולם נוכח העדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מתנדבים חדשים נבחרו אלה לתקופת כהונה נוספת (2009-2010) אליהם הצטרף חבר נוסף מר עמית גושן. מהפרוטוקול מיום 1.9.11 עולה כי ה"ה אייזנמן, ווסטפילד ואורן נבחרו ברוב קולות לכהן אף כנציגי התובעת לשנת 2011 אליהם הצטרפו שני חברים חדשים ה"ה אופיר שפירוביץ וארון אבנר. מסמכים אלה, לא נסתרו על ידי הנתבעים.

שוכנעתי אפוא כי התקיימו, בתקופה הרלבנטית לכתב תביעה, אסיפות של בעלי דירות בבית, לצורך בחירת וועד הבית, שבסופן נבחרו ה"ה אורן ואייזנמן לכהן כנציגי התובעת. משכך, מצאתי לדחות טענות הנתבעים לעניין זה.

9. כך גם לא מצאתי ממש בטענות הנתבעים לפיהן נציגי התובעת נמנעים מזה זמן מה מהגשת דוחות כספיים הנוגעים לניהולו של הבית. מהמסמכים שהוגשו ת'1 – ת'5, אשר לא נסתרו על ידי הנתבעים, עולה כי התובעת מנהלת את הבית בשקיפות מלאה אגב פרסום דוחות באשר להוצאות והכנסות הבית (ת'4 ו – ת'5), וכן עדכון בעלי הדירות באשר לעבודת חברי הנציגות (ת'3 ו – ת'4). הדברים אף באים לידי ביטוי בפרוטוקולים של האסיפה הכללית מיום 15.6.09 ומיום 1.9.11 (ת'2 ו – ת'2).

מכל מקום טענות הנתבעים לעניין זה, כמו שאר טענות הנתבעים, נוגעות לאופן ניהולו של הבית, ואין בהם כדי להוות טענות הגנה מפני התביעה. הנתבעים אינם יכולים להתנות את תשלום חלקם בהשתתפות התובעת בכך שיענו דרישותיהם, שהרי אם דייר יתנה את תשלום מיסי הוועד בקבלת דרישותיו לאופן החזקת הרכוש המשותף, תשרור אנרכיה בניהול הבית המשותף.

הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראה רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם): "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

ראה גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503: "אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך."

וגם: ע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם); וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

לפיכך, אין בביקורת הנתבעים כלפי התובעת כדי להעניק לנתבעים פטור מחובותיהם, על פי חוק, לשלם את חלקם בעבור הוצאות ניהול והחזקה של הבית. הנתבעים לא היו רשאים לעשות דין לעצמם, ולחדול מלשלם את חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. טענות הנתבעים בדבר מצוקתם הכלכלית, אינן מהוות טענות הגנה מפני התביעה, ואינן מוסמכת לשקול שיקולים אלה.

10. לאור האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה, ומורה, כי הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, את מלוא חובם בסך של 6,836 ₪, וכן סך של 356 ₪ עבור הוצאות אגרת התביעה. כן אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך של 1,500 ₪. סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 21.6.11, ועד ליום התשלום בפועל. יובהר, כי למרות קיומו של פסק הדין, רשאים בעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם בדבר תשלום החוב במספר תשלומים.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום ה' בתשרי תשע"ב, 03 באוקטובר 2011.

המזכירות תישלח עותק לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה